信息索引号：	11330802002618832N/2021-59671	发布机构：	应急管理局
成文日期：	2021-09-23	公开方式：	主动公开

航埠镇万川建筑垃圾处置中心项目“7•13”机械伤害事故调查报告

发布时间：2021-09-23 15:00 访问次数：930 发布机构：应急管理局 信息来源：应急管理局 分享：

2021年7月13日上午7时20分许，在航埠镇万川建筑垃圾处置中心项目的施工现场发生了一起机械伤害事故。一施工人员在工作时被挖抢救无效于当日死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院〔493〕号令）、《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》(省政府令第310号)柯城区人民政府办公室关于印发生产安全事故报告和调查处理有关事项的通知》（柯政办发〔2015〕56 号）的规定，柯城区政府成立了由局牵头，区纪委区监委、区检察院、柯山公安分局、区住建局、区人力社保局、区总工会、航埠镇政府参加的航埠镇万川建筑垃圾处“7·13”机械伤害事故调查组。通过调查，事故调查组查明了事故发生的经过和原因、认定了事故性质、分清了事故责任，对责任者提出了明确了事故防范和整改措施。现将事故调查情况报告如下：

一、事故相关单位及人员情况

（一）相关单位概况

1.衢州市城投建设有限公司（以下简称市城建公司）

《营业执照》统一社会信用代码：91330800554773013H；类型：有限责任公司；住所：柯城区新新街道农市路126号；法定代表人：营范围：各类工程建设活动、建设工程设计等。市城建公司是航埠镇万川建筑垃圾处置中心项目（以下简称万川项目）的总承包单位。

2.开化奕秀机械设备租赁商行（以下简称奕秀商行）

《营业执照》统一社会信用代码：92330824MA2DK9UR84；类型：个体工商户；住所：衢州市开化县池淮镇立江村立江66号；法定如郎；经营范围：机械设备租赁等。奕秀商行承包了万川项目的土方业务。

3.浙江南方工程咨询管理有限公司（以下简称南方公司）

《营业执照》统一社会信用代码：913308001477592064；类型：有限责任公司；住所：柯城区衢化街道文苑村31幢；法定代表人：营范围：建设工程监理等。南方公司是万川项目的监理方。

（二）人员情况

1.余如郎，奕秀商行负责人。

2.廖明，奕秀商行派驻在万川项目的挖掘机驾驶员。

3.蒋楠，市城建公司万川项目部项目经理。

4.郑延中，万川项目架子辅工，在事故中死亡。

二、事故发生经过

7月13日早上6时30分左右，架子辅工郑延中与工友余良、余樟波等在万川项目西侧外围开始搬运钢管，为搭架子做准备。7时左右，廖机进入同一地点开始道路平整作业。7时20分左右，廖明将挖掘机铲斗向左侧转动时，车尾配重部位向右侧转动。因被右侧窗户上的遮阳板廖明未观测到郑延中此时正处于挖掘机尾部与墙壁之间，导致郑延中被挖掘机尾部挤压到墙壁上，胸部受伤，经抢救无效于当天死亡。

目前，相关方已与死者家属签订《和解协议》并支付赔偿款，善后处理已结束。

三、事故发生的原因及事故性质

根据现场勘验、询问调查及查阅资料，结合专家技术报告，综合分析认定造成此起事故的原因如下：

（一）直接原因

1.郑延中违规从后方进入挖掘机的工作半径内，将自身置于危险环境，导致事故的发生。

2.廖明安全意识淡薄，未对挖掘机周围施工人员进行必要的警示提醒。

3.廖明在挖掘机右侧窗户设置遮阳板，阻碍视线，无法在郑延中进入作业半径时及时发现。

（二）间接原因

1.奕秀商行未尽安全生产保障义务：安全教育培训不到位，致使员工廖明未有足够的安全意识和安全技能；隐患排查不到位，未能及时挖掘机右侧窗户遮阳板。

2.市城建公司万川项目部未尽安全生产保障义务：未对作业现场统一管理协调，对挖掘机、架子辅工两项作业地点交叉，形成事故隐患判不足，未能采取防范措施。

3.南方公司作为监理方，未能切实履行监理职责，未能发现并整改施工现场存在的安全隐患。

（三）事故类别、等级及性质

（1）事故类别：机械伤害。

（2）事故等级：一般事故。

（3）事故性质：责任事故。

四、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议

事故调查组在对事故原因分析的基础上认为，以下有关单位和人员应对本起事故负责：

1.奕秀商行，未尽安全生产保障义务，安全教育培训不到位，隐患排查整改不到位，奕秀商行对本起事故的发生负有责任，建议由柯城局依法处理。

2.市城建公司作为总包方，未尽对作业现场安全生产统一协调、管理的职责，建议由柯城区应急管理局对项目经理蒋楠依法处理。

3.廖明作为挖掘机驾驶员，对进入挖掘机作业半径人员未尽警示提醒职责，在挖掘机驾驶室窗户设置遮阳板，最终造成事故，建议由奕进行内部处理。

4.郑延中作为万川项目架子辅工，安全意识淡薄，违规从后方进入挖掘机工作半径，其行为与事故发生存在直接关联，鉴于其在事故中免于追究责任。

5.南方公司，未尽安全监理职责，建议由柯城区住建局依法处理。

五、事故防范和整改措施

事故中各相关方要引以为戒，深刻反思，汲取教训，切实负起安全生产责任。

1.奕秀商行应加强安全教育培训，提升员工安全意识和安全技能水平；应加强隐患排查，对全公司的机械设备做全方位检查。

2.市城建公司万川项目部应加强本项目安全生产教育，督促、检查本项目的安全生产工作，及时消除隐患。

3.区住建局督促南方公司严格履行对万川项目的监理职责；并吸取此次事故中的教训，举一反三，加强对辖区内施工项目监督管理，避的发生。

六、要求

对报告第四、五部分，请区住建局、奕秀商行、市城建公司万川项目部在收到事故报告15日内将处理情况及相关文书，送交区安委办。

航埠镇万川建筑垃圾处置中心项目

“7·13”机械伤害事故调查组

2021年9月7日

【打印本页】 【关闭